

כתב תביעה

בבית משפט השלום
בפתח תקוה

מס' תיק _____

התובעת:

שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ ח.פ. 514458439
מרח' טרומפלדור 7 רעננה

ע"י ב"כ עוה"ד נאור יאיר ממך
מרח' טווס 1 (מתחם עזריאל) הוד השרון 4535317
טל': 073-7690444 פקס: 073-7690445
דוא"ל: office@nym.co.il

- נגד -

הנתבעים:

1. יגאל אלון נישא בע"מ ח.פ. 514772433
שפיים 6099000 אצל נישא יזמות בע"מ

2. תאגיד המים והביוט מי הרצליה ח.פ. 514204601
שדרות בן גוריון 2, הרצליה

3. נכפולגר דבורה ת.ז. 005405766
מרח' גולומב 63 הרצליה

4. בר אוריין משה ת.ז. 75504985
מרח' יגאל אלון 24/1 הרצליה

5. גולדשטיין אלי שרון ת.ז. 027384015

6. גולדשטיין שמעון ת.ז. 029623675
צדדים 7-8 שניהם מרח' יגאל אלון 24 ג' הרצליה

7. משה חורב ת.ז. 050467711
מרח' יגאל אלון 24 הרצליה

8. אורנית חורב ת.ז. 059169474
מרח' יוחנן באדר 4 רמת גן

9. כבאות והצלה לישראל
מרח' שבעת הכוכבים 6 הרצליה

סוג התביעה: כספית, הפרת חוזה

הסעד המבוקש: כספי - 1,000,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

אגרה: לצרכי אגרה תעמוד התביעה על מיליון ש"ח (במועד הגשת כתב התביעה לפי תקנה

6(א) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 ופרט 1 לתוספת לתקנות אלו).

האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו

או היה צד לו? כן/לא. פירוט:

ת"א 60392-01-20 בית משפט השלום כפר סבא

ת"א 1182-08-20 בית משפט השלום הרצליה

ת"א 36750-11-20 ית משפט השלום פתח תקוה

ת"א 77027-12-20 בית משפט השלום הרצליה

ת"א 70677-12-19 בית משפט השלום פתח תקוה

ת"א 15343-01-20 בית משפט השלום הרצליה

הזמנה לדין

הואיל וחברת שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ הגישה כתב תביעה זה נגדך אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו. לתשומת לבך, אם לא תגיש כתב הגנה אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

[חלק שני- תמצית טענות] 2 עמודים

הצדדים

1. התובעת התקשרה בשנת 2013 בהסכם "תמ"א 38" עם בעלי הדירות ברחוב יגאל אלון 24 בהרצליה **בניין ג'** לביצוע עבודות לחיזוק המבנה, בניית ממד"ים, מרפסות, לובי וכיוצ"ב תמורת זכויות הבנייה לבניית 7 יחידות דיור. הבניין מצוי על חלקה 230 גוש 6532 עליה בנויים שלושה בניינים (א', ב' ו-ג').

• העתק מהסכם התמ"א מצורף ומסומן כנספח 1

2. הנתבעת 1 הינה היזם אשר התקשר בהסכם תמ"א עם יתר הבניינים בחלקה, בניינים א' ו-ב'.
3. הנתבעת 2 אחראית על חיבור הבניין לרשת המים כאחראית על ניהול משק המים והביוב בהרצליה.
4. הנתבעים 3-9 הינם חלק מבעלי דירות בבית המשותף אשר הפרו את התחייבויותיהם בהסכם התמ"א, חיבלו וגרמו לעיכוב משמעותי בהשלמת הפרוייקט ומסירת הדירות החדשות לרוכשים.

סעד המבוקש

פיצוי כספי והשבה בגין נזקים, לרבות כספיים, שנגרמו לתובעת.

תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה

5. היתר הבנייה לפרוייקט התקבל ביום 3.2.17. ההיתר מבוסס על תוכנית סניטרית מאושרת שהוכנה בשיתוף פעולה יחד עם הנתבעת 1 ובאישורה של נתבעת 2.

• העתק מהיתר הבניה מצורף ומסומן כנספח 2

6. הפרוייקט מורכב מביצוע עבודות מחוץ לדירות הדיירים (שלד לרבות ממד"ים ומרפסות, חיפוי, עבודות גמר בדירות החדשות) אשר בשליטת היזם ועבודות בתוך דירות הדיירים (חיבור הממדים והמרפסות לדירות, מרפסות, תקשורת, צנרת דלוחין) אשר בשליטת הדיירים.
7. בהתאם להסכם התמא, התחייבו הדיירים לאפשר ליזם להכנס לדירה ולבצע כל עבודה שתדרש לביצוע העבודות. בסעיף 6.12 להסכם התמ"א התחייב כל דייר ודייר:

6.12. כי הוא מתחייב לאפשר ליזם להיכנס לדירתו ו/או לבצע מדירתו כל עבודה שתידרש לצורך קיום העבודות ו/או תוספות הבניה ו/או תיקונים ובלבד שהדבר יעשה בתיאום מראש עימו ובשעות עבודה סבירות וכי היזם מתחייב להשיב לנקות כל לכלוך ו/או לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מביצוע העבודות בדירה. למען הסר ספק, העבודות האמורות לעיל תבצענה על ידי היזם ועל חשבונו.

- 8.
9. מייד עם קבלת היתר הבנייה החלו עבודות הבנייה. קצב הבנייה היה מהיר וכבר בינואר 2018, כ-11 חודשים לאחר תחילת העבודות, הסתיימה בניית השלד (לרבות ממדים ומרפסות), חיזוקים, חיפוי הבניין באריחים חיצוניים והשלמת ריצוף ממד"ים בחלק מהדירות. למעשה, עד ינואר 2018 ביצוע העבודות היה מהיר וללא עיכובים.
10. החל מחודש ינואר 2018, הפרו הנתבעים 3-9 את הסכם המכר בכך שמנעו את כניסת היזם לדירותיהם בניגוד להסכם התמ"א וכך עיכבו את הפרוייקט ושיבשו את לוח הזמנים, כפי שיפורט בהרחבה בגוף התובענה.
11. מחודש מאי 2018 ועד חודש מרץ 2019 עיכבו הנתבעים 1-2 את חיבור הבניין למים על פי התוכנית המאושרת (שכאמור הוכנה ואושרה יחד עם הנתבעת 2) וגרמו בכך לעיכוב של כמעט שנה בבניית הפרוייקט. יובהר, כי הלכה למעשה הדירות החדשות שנבנו היו למעשה גמורות ומוכנות לאיכלוס עוד בדצמבר 2018 עד אפריל 2019.

12. אישור איכלוס (טופס 4) ניתן לפרוייקט רק ב- 3.12.2020 וגרם לעיכוב במסירת הדירות לרוכשים. התובעת נאלצה לחתום על הסכמי פשרה עם דיירים מסויימים ונתבעה על ידי דיירים אחרים בבתי המשפט. למען הסר ספק, עבור הדירות של הבעלים הקיימים, לא נדרש קבלת טופס 4 לאיכלוס והן ראויות למגורים לאורך כל תקופת הפרוייקט ללא כל מגבלה.

העתק מאישור איכלוס מיום 3.12.20 מצורף ומסומן כנספח 3

13. כתוצאה מהתנהלות הנתבעים נגרמו לתובעת נזקים המשוערים בסכום של כ- 4,500,000 מליון ש"ח. לצורכי אגרה התובעת מעמידה את התביעה על סכום של 1,000,000 ש"ח. לפי הפירוט שלהלן.
14. כמפורט בפתיח, הוגשו לבתי המשפט תביעות רוכשים בגין איחור במסירת הדירות. התובעת הגישה הודעות צד ג' כנגד הנתבעים דכאן באותם נושאים. במסגרת התיק המתנהל בעניין הרוכשים משפחת קמחי (תיק 70677-12-19) הורה בית המשפט על מחיקת הודעות צד ג' כנגד הנתבעים. כמו כן, הוגשה תביעה על ידי הנתבעים 7-9 בערכאות השונות. בעניין הרוכשים משפחת שטיינר (תיק 15343-01-20) גם הורה בית המשפט כי הודעות צד ג' יתבררו בתביעה נפרדת.
15. לבית משפט השלום בפתח תקוה במחוז מרכז יש סמכות לדון בתביעה זו על פי סעיף סמכות שיפוט מוסכם בהסכם התמ"א (סעיף 36.9 להסכם).

חברת נישה ותאגיד מי הרצליה

16. הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית לפיה כל צד ישכור יועץ מטעמו אשר יגיעו יחד להסכמה לעניין תכנון ובצוע חיבור הבניינים לתשתית המים והחשמל אשר מהווים חטיבה תכנונית אחת קרי חלקה אחת עליה בנויים שלושה בניינים.
17. וכך היה. הצדדים הגיעו לתכנית מוסכמת לעניין חיבור הבניינים לתשתית המים והחשמל. הצדדים הגישו תוכנית סניטרית משותפת אשר אושרה כדין על ידי הרשויות. על בסיס התוכנית המאושרת התקבל היתר הבנייה לבניית בנין ג' (הפרויקט של התובעת).
18. התובעת פנתה לחברת נישה פעמים רבות על מנת ליישם את ביצוע התכנית במשותף והתריעה בפני חרת נישה לא פעם, כי במידה והאחרונה לא תשתף פעולה, תאלץ התובעת לבצע את העבודות בעצמה ותיפרע ממנה בגין חלקה היחסי במימון העבודות.
19. במהלך חודש מאי 2018, שעה שהתובעת רצתה להוציא לפועל את ביצוע התכנית על מנת לחבר את הבניין למים, התנגדה חברת נישה לביצוע חיבור המים על פי התוכנית המאושרת שעל בסיסה התקבל היתר בנייה.
20. בשל כך, תאגיד מי הרצליה נמנע מחיבור תשתית הבניין למים מחודש מאי 2018 ועד לחודש מרץ 2019 וזאת למרות שהתכנית תוכננה יחד עם התובעת ובהסכמתה ולמרות שאושרה על פי היתר בנייה כדין.
21. כתוצאה מכך, התובעת נאלצה לתכנן מחדש על חשבונה את חיבור הבניין למים, לעצור את העבודות הנלוות לחיבור המים, וכן לבצע את כל העבודות הנדרשות ובכלל זה חיבור זמני לבניינים א ו-ב שנמצאים תחת אחריותה של חברת נישה.
22. רק לאחר חודשים רבים של ישיבות ודיונים, הושגה הסכמה לשינוי התוואי של הצבת גמל המים בתוכנית החדשה על בסיס דרישותיה של חברה נישה.
23. לתובעת נגרמו נזקים ממוניים ולא ממוניים לרבות פגיעה במוניטין בשל העיכובים שנגרמו עקב התנגדות הנתבעת אשר נעשתה שלא בתום לב ולכל הפחות ברשלנות, שעה שהתכנית המקורית תוכננה במשותף על פי היתר כדין. בין היתר, נאלצה התובעת להתעכב במסירת הדירות והיא נתבעת על ידי צדדים שלישיים, לאחר שדירות אלה אמורות היו להימסר בחודש **דצמבר 2018**.
24. כאמור בפתיח, כנגד חברת נישה הגישה התובעת תביעה להחזר הוצאותיה בגין מימון החיבור ועלויות נלוות תוך פיצול סעדיה לעניין הנזקים העקיפים שנגרמו בשל העיכוב בהשלמת הפרויקט.

• מסמכים הרלבנטיים לטענות כנגד חברת נישה ומי הרצליה מצורפים ומסומנים כנספח 4

חבלה בפרויקט לרבות באמצעות מניעת כניסה לדירות

25. החל מחודש ינואר 2018 ואף לפני כן, עת החל היזם בביצוע עבודות בדירות הדיירים, החלו מספר דיירים לחבל בעבודת החברה ולעכב את השלמת הפרויקט. הודעות דוא"ל נשלחה למפקח על הדיירים, מר אייל חכים (להלן: "**המפקח חכים**") וכן לב"כ הדיירים מר קאגן, ובו התריעה החברה על חבלת הדיירים בעבודת החברה ובלוח הזמנים. המפקח חכים עשה מאמצים "להשתלט" על הדיירים שחיבלו בפרויקט, ללא הצלחה.
26. פרויקט תמ"א נחתם בין כל הדיירים בבניין לבין יזם הלוקח על עצמו את המשימה לבצע חיזוק לבנין מפני רעידות אדמה, בתוספת הטבות נוספות לדיירים בתמורה לקבלת זכויות בניה לבניית דירות ומכירתם.
27. בפרויקט זה, נתקלה התובעת בתופעה שבה דיירים מסויימים ניצלו את כוחם, לכאורה, כדי ל"סחוט" הטבות מפליגות, ללא כל הבנה בתחשיב הכלכלי של הפרויקט.
28. כפי שיפורט להלן, הדיירים עשו כל מאמץ כדי "לסחוט" את התובעת, וכאשר זו לא עלתה בידם, פעלו ללא ליאות לחבל בפרויקט בדרכים שונות, באופן שחיבל בפרויקט וגרם לעיכוב ניכר של כשנתיים ימים.

29. יצויין, כי העיכובים בפרוייקט גרמו למנהל הנתבעת, מר מאיר שרבט, מעבר להפסדים הכספיים, לעוגמת נפש רבה. למרבה הצער, בעקבות הפרוייקט, התדרדר מצבו הרפואי של מנהל הנתבעת והוא חלה במחלה הפוגעת בתפקודו. המבקש הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי בנכות בשיעור של 40% ובחוסר תיפקוד בשיעור של 100%.

30. יצויין, כי הנתבעת עשתה מאמצים אדירים להתגבר על המכשולים שנערמו בפניה והוציאה הוצאות כספיות ניכרות, לרבות שכירת מנהל חלופי לפרוייקט שיחליף את מר שרבט בתקופת חוסר תפקודו, אולם, גם המנהל לא יכל להתמודד מול העיכובים שנגרמו בעטיין של מספר דיירים ובכלל זה של הנתבעים 1 ו-2.

31. מדובר בבניין שרוב דייריו אינם מתגוררים במבנה, כ-2/3 הינן דירות להשכרה ומשכך 8 מתוך 9 הדירות ניצלו את ההזדמנות לצורך שיפוץ יסודי, באיחור ניכר, לאחר שבוצעו עבודות רבות בשטח המשותף וללא הסכמת התובעת וללא תיאום וסנכרון עם לוח הזמנים של הפרוייקט.

32. כך למשל, לא ניתנה כלל גישה למרבית הדירות, אלא רק לאחר שהשוכרים סיימו את חוזה השכירות כל אחד במועדו, וגם אז לפי נוחות הבעלים, הותרה הכניסה בהתאם לצרכי השיפוץ האישיים של הבעלים כך שקצב ביצוע העבודות הוכתב במנותק מלוח הזמנים של הפרוייקט.

33. יובהר, כי אי מתן זכות כניסה לא איפשרה לפתוח פתחים בין דירות הבעלים – לחדר הממ"ד וחיבור התוספת לדירה, אי יכולת פתיחה של מפתני חלונות והזמנת חלונות אלומיניום, דבר שהצריך מבעלי המקצוע להידרש להגיע באופן פרטי לכל דירה בנפרד, דבר שהינו בלתי נסבל בניהול פרוייקט בסדר גודל שכזה.

34. עוד יובהר, כי ספק חלונות ממ"ד למשל, לא יגיע להתקנת חלון אחד. כל ספק מתעל את עבודתו לפי סדר עדיפות כלכלית. גם אם אותו ספק יגיע, הרי שהוא יתעדף בלוח הזמנים את הרכבת החלון בדחיפות נמוכה, אם בכלל, כפי שקרה בפרוייקט לא אחת.

משפחת נכפולגר

35. כאמור, כבר בסוף שנת 2017 התבקשו דיירים לאפשר כניסה לדירותיהם להשלמת הפרוייקט כפי שתוכנן. הכניסה לדירות נדרשה לצורך ביצוע תשתית תקשורת בתוך הדירות, פתיחת פתח לחדר ממד, נקודת גז, שבירה והרחבה וחיבור בין הישן לחדש (הוספת מרפסות והחלפת חלונות ואלומיניום ועוד).

36. את הדיירים ייצג בפרוייקט עו"ד רונן קגן. כמו כן, פיקח על הפרוייקט מטעם הדיירים, המפקח מר אייל חכים.

37. כבר בינואר 2018 התריעה התובעת בפני עו"ד קגן והמפקח שחלק מהדיירים, ובכלל זה דייר מס' 3, אינם משתפים פעולה, מזלזלים בפניות התובעת ולא מאפשרים כניסה לדירותיהם. אין ספור נסיונות לשכנע את הדייר לשתף פעולה עם דרישות הפרוייקט עלו בתוהו.

38. נכפולגר התנה את ביצוע העבודות בדירתו, בניגוד להסכם, בתשלום סך של 10,000 ₪. רק בחודש מרץ 2019 פינה את הבית לצורך שיפוץ פנימי שלו שהחליט לבצע בדירתו (בניגוד להסכם), על מנת לשרת את האינטרסים שלו ועל פי לוח הזמנים שקבע לעצמו וגם זאת לאחר ש"סחט" מהתובעת תשלום לצורך פינוי הנכס, בניגוד להסכם. יוער, שיעד האיכלוס של התובעת עמד על דצמבר 2018 דהיינו רק לאחר 3 חודשים, שעה שהתובעת כבר נגררה להפרה, הוא הואיל בטובו להתחיל את השיפוץ. אין דוגמא טובה יותר ללמד על יחסם של הנתבעים להתחייבויות שנטלו על עצמם והתייחסותם לכיבוד לוח הזמנים.

39. נכפולגר אף סירב שהקבלן מטעם התובעת יבצע את העבודות, ואילץ את התובעת לשלם את עלות העבודות למשפץ מטעמו כדי שזה יבצע את העבודות הנדרשות וכן יבצע עבורו שיפוץ כללי נרחב בכל הדירה לפי טעמו, מעבר להסכם התמ"א.

40. מכתב שנשלח לנכפולגר בדצמבר 2018 ממחיש באופן בלתי אמצעי את התנהלותו של נכפולגר.

העתק מהמכתב מיום 26.12.18 מצורף ומסומן כנספח 5

העתק מתכתובות דוא"ל מצורף ומסומן כנספח 6

41. נכפולגר סיים את השיפוץ האישי שלו, שנעשה בניגוד להסכם, רק בחודש יולי 2019. למעלה משנה וחצי מהמועד שהתבקש לאפשר כניסה לדירתו.
42. במרץ 2019 שפך נכפולגר לחצר הבניין את פסולת הבניין של דירתו הכוללת ארונות, פסולת בניין (קירות ששבר, אריחי קרמיקה אריחי ריצוף ועוד), תריסים, חלונות, ספות וכד'. הפסולת מוערכת **בעשרות** קוב פסולת. הפסולת הושלכה מהדירה תוך פירוק מעקות חדשים + מסתורי כביסה חדשים שכבר הותקנו והסבת נזקים הן לזכויות והן למעקה שכבר הותקנו. הפסולת נזרקה על עבודות הפיתוח שכבר נעשו בחצר הבניין וגרמו נזקים לפיתוח, סדקים ושברים שגרמו לקבלן הפיתוח לסרב לתקן את הנזקים שבוצעו על ידי נכפולגר ללא תוספת תשלום.
43. יצויין, כי מדובר בפסולת ברמה של "פיגוע אסטרטגי" באתר. מעבר לנזקים, נכפולגר גם סירב לפנות את הפסולת, נדרשו מס' רב של משאיות לפינוי הפסולת אשר הוצאה מדירתו, דבר אשר יצר עיכוב ניכר של עבודות הפיתוח.
- מצורפות תמונות הממחישות את כמות הפסולת ואופיה שנזרקה לאתר במהלך שנת 2019 כפי שניתן להתרשם מדובר בשכבה של למעלה ממטר ובשטח רחב על כל אזור הפיתוח החדש שנעשה. התמונות המצורפות מסומנות כנספח 7**

• **חשבונית ע"ס 20,800 ₪ בתוספת מע"מ עבור פינוי פסולת מצורפת ומסומנת כנספח 8**

44. יצויין, כי נכפולגר התגורר בנכס עם שני כלבים אימתניים, כלבים דנים, אשר גם לא איפשרו כניסה לדירה וביצוע כל עבודה. על מנת למזער את נזקי התובעת, הסכימה התובעת לתשלום דמי "סחיטה" בסך 10,000 ₪. אולם, גם זאת לא מנע את התנהלותו. כך למשל, מנע הדייר תיאום להרכבת חלון ממד יחד עם שאר ההתקנות והתובעת חויבה בגין התקנה זו בלבד בסך 1,200 ₪ + מע"מ. יצויין, שאי התקנה של חלון ממד אחד מעכב את כל הבניין במס' רב של פעולות כגון הרכבת מסננים, בדיקת אטימות ועוד.
- אסמכתא בדבר החיוב בסך 1200 ₪ מצורפת ומסומנת כנספח 9**
45. כך למשל, כניסה לביצוע ספרינקלר בתוך דירתו לוותה בתחנונים ועיכובים רבים עד שהואיל בטובו לתאם. כך למשל כניסה לתוך דירתו לביקורת חשמל גם נדחתה שוב ושוב רק לאחר שהובהר לו שכלו כל הקיצים ואם הוא לא יהא נוכח בבדיקה על פי הוראות חברת החשמל, תנותק הדירה מהחשמל, הואיל בטובו לשתף פעולה. מיותר לציין שתשתית גז לא הייתה יכולה להיות מושלמת בדירתו, תשתית תקשורת כ"ל, פתיחת דלת ממד כדי לחברה לדירה לא בוצעה וסיום עבודות הפיתוח גם בשטח הציבורי הקומתי נמנע על מנת לאפשר העברת התשתיות לדירתו.
46. זאת ועוד, נכפולגר איים על התובע באיומים וצעקות ואף הגיעו הדברים למצב שעל סף אלימות לעיני כל השכנים. מדובר בבחור גדול מידות שאף באסיפת הדיירים לא היסס להטיח בתובע דברי בלע על מנת להצדיק את מעשיו בכך שהוא מחבל בביצוע העבודות.
47. פניות רבות אליו או לאחיו על מנת לתאם כניסה, נענו ב"אין לי זמן, אני בלימודים, אני מעביר מפעל, אני עסוק, לא יכול עכשיו, ממחר לעבודה ועוד.
48. בלית ברירה, התובעת נאלצה לשלם כסף למשפץ מטעמה, חזי בן דוד, כדי שיבצע את העבודות להם התחייבה התובעת כחלק מהשיפוץ הפרטי שביצע בדירתו, כאמור, כשנה וחצי לאחר המועד שהתבקש לאפשר זאת, וזאת על מנת לאפשר את השלמת הפרוייקט ולמזער את נזקי התובעת.

49. בר אוריין יחד עם גולדשטיין, אשר היו חלק מצוות המשא ומתן, החלו במסכת ההתנכלויות לפרוייקט כבר בתחילת הפרוייקט כאשר סירבו לצרף את הבקשה למפקחת, במשך כ-3 שנים לחתום על הסכם התמ"א בניסיון לסחוט עוד הטבות אישיות לטובתם, ללמדך על אופי האנשים אשר העדיפו לתקוע את קידום הפרוייקט בכל דרך, בידיעה שאי החתמתם מסכלת את הפרוייקט. לאחר שנסיונות השכנוע כשלו נאלצה התובעת להגיש כנגדם תביעה למפקח על לשכת המקרקעין, בעקבותיה חתמו על ההסכם. התובעת ויתרה להם על תשלום הוצאותיה כדי לא להעכיר את האוירה ולקדם את הפרוייקט, אך כפי שיובהר בהמשך, אופיים הסחטני לא ידע מרגוע, והם הפרו את הבטחתם בכתב לקיים את ההסכם בתום לב. מעתה ואילך, ניצבו אל מול התובעת אנשים שביקשו לא רק לסחוט אלא גם לנקום.

עותק מהתביעה שהוגשה למפקחת (ללא נספחיה) מצורפת ומסומנת נספח 10

50. בר אוריין סירב לאפשר כניסה לדירתו. הדברים הגיעו למצב בלתי מתקבל על הדעת בו משאבי זמן רבים הוקדשו על ידי עו"ד קגן, ב"כ הדיירים להגיע להסכמי פשרה על מנת לאפשר קידום העבודות בדירתו. בר אוריין הסכים וחוזר בו לסירוגין עד שהגיע מצב בו עו"ד קגן הציע (לאחר שסוכלו שני הסכמי פשרה לרבות הסכם חתום), לצלם את בר אוריין בוידאו שבו הוא מביע את הסכמתו.
51. אף פתרון זה לא סייע בידי התובע לקדם את העבודות.
52. בתחילת שנת 2018 סירב לאפשר כניסה לביצוע העבודות בנימוק שמצוי בדכאון. לאחר מכן, בנו חלה במחלה ממארת והתובעת התחשבה בכך. התנהלות בר אוריין גבלה בחוסר הגיון ועקשנות משתנה ובלתי רציונלית, בחזקת כך אמרתי, כך אני רוצה וכך ייעשה אחרת לא יקודם דבר.
53. בר אוריין הפך לשיטה את ה"כוח" המצוי בידי לא לאפשר כניסה לדירתו וביקש באמצעות זאת לסחוט את התובעת. כך, למשל, דוגמא אחת מיני רבות, נדרש בר אוריין לבחור אריח לצורך ריצוף הממד והמרפסת בדירתו. בר אוריין התעלם מהמבחר שהוצע לו על פי המפרט שהוסכם ובחר אריח יקר יותר אשר הוא נדרש לשלם בגינו את ההפרש. בר אוריין סירב בצרחות שהגיעו לכדי איומים ברצח על מנהל התובעת, מר שרבת.
54. כך, למשל, לאחר שהוזמנו לדייר חלונות התגלתה בעיה בקורה באופן שנדרש פתרון הנדסי מורכב (מדובר בבנייה ישנה שבה נעשתה בנייה של קורה עולה וזה נדיר. בר אוריין מצא שוב קרדום לחפור בו ושוב החל לתעתע בתובעת, חתם והתחרט וחוזר חלילה.
55. דירתו של בר אוריין הינה בקומה הראשונה וסמוכה למתקן החנייה המתרום ומשכך הוזמן עבור בר אוריין חלון מיוחד לפי הנחיות יועץ הבטיחות אסף קינן, אשר ימנע הוצאת ידיים, אולם, לאחר שהחלון הורכב בר אוריין דרש לפרקו ולא איפשר כניסה לדירתו עד שהתובעת נאלצה לרצותו באמצעות פתרון של חלון חדש והתקנת רשת חיצונית, פתרון שגרם לכיעור של כל הבניין.
56. בר אוריין שהינו פנסיונר, היה נוהג ללוות את מר שרבת כל אימת שהגיע לאתר בצרחות לתוך אוזנו, כך ממש, מלווה אותו ולא מאפשר לו כל שיח עם ספקים ו/או עובדים תוך שהיה נצמד וצועק שלא יאפשר את העבודה עד שזה ייענה לדרישותיו. כפנסיונר שזמנו בידו היה עוקב אחר מנהל התובעת בכל הקומות כצל מאיים. באחד המקרים הגיע בר אוריין לביתו הפרטי של התובע, בערב שבת, תוך שהוא מאיים עליו ועל בני ביתו ברצח, תוך שהוא מנפנף בכדורי דכאון אשר הוא נוטל ובמצבו הנפשי, ושהוא איבד טעם לחייו עקב מות בנו והוא לא יהסס לרצוח את מר שרבת או מי מבני ביתו, עד שמר שרבת נאלץ להזמין משטרה.
57. נסיונות הסחיטה של בר אוריין לא ידעו שובע. התובעת עשתה כל מאמץ לרצותו, למשל, בתיקון פגמים קיימים בדירתו, צביעת כל הדירה (למרות שלא הייתה התחייבות כזו בהסכם) וכיוצ"ב, אולם, בר אוריין המשיך לחבל ולעכב את ביצוע העבודות.

• העתק מתכתובות דוא"ל מצורפות ומסומנות **כנספח 11**

• תמונות הממחישות את טענות התובעת מצורפות ומסומנות **כנספח 12**

58. האחים אלי ושמעון גולדשטיין (להלן: "גולדשטיין"), הינם בעלים במשותף בדירה שירשו מהוריהם בבנין.
59. כבר מתחילת המשא ומתן בין הדיירים לתובעת, התברר כי גולדשטיין עושים כל מאמץ, אפשרי ובלתי אפשרי, כדי לקבל סכומי כסף לא ריאליים בעליל, מתוך מחשבה שהם יכולים לנצל את ההזדמנות ו"לסחוט" כספים רבים מהתובעת, "העושה המון כסף על חשבונם" לטענתם, ללא פרופרציה לתחשיב הכלכלי של הפרוייקט.
60. גולדשטיין היה בצוות הדיירים שניהל את המשא ומתן עם התובעת, כאשר כל הדיירים הסכימו על חתימת ההסכם, גולדשטיין יחד עם בר אוריין התנגדו לחתימה על ההסכם התמא ולמעשה ההסכם נכפה עליהם על ידי המפקחת על המקרקעין לאחר שהיזם נאלץ להגיש תביעה משפטית כנגדם.
61. גולדשטיין לא אמר נואש, ובמשך שנתיים ואף יותר חיבל בהסכם התמא בדרכים שונות מתוך מטרה לסחוט הטבות יתר על פני יתר הדיירים. פניות ופגישות אין סופיות נענו בבוז ובדרישות סחטניות אישיות תוך בקשות למתן וקבלת הטבות אישיות אשר עיכבו את מתן ההיתר ואת מועד כניסתו לתוקף של ההסכם.
62. גם לאחר שנחתם ההסכם והחלו העבודות פעל גולדשטיין, תוך שהוא מסית דיירים אחרים בבנין, כדי לחבל ככל האפשר בביצוע עבודות התמ"א.
63. כך, למשל, לאחר שחתם על ההסכם התמא, ומשהועמדה דירתו לרשות התובעת נשאל מר גולדשטיין האם בדעתו לשפץ את הדירה שיפוץ כללי. הנ"ל השיב בחיוב ואף שלח אדריכל/ מעצב פנים ומשכך העבודות בוצעו בהתאם להנחת עבודה זו. כך, למשל, הקבלן מטעם התובעת פירק את הרצפה הישנה במרכז הסלון לאורך כל הדירה עד לשטח הציבורי בלובי הקומתי. לאחר שפורקה הרצפה חזר בו מר גולדשטיין וטען שאין בכוונתו לבצע שיפוץ כולל לדירתו וביקש להחזיר את המצב לקדמותו למרות שמדובר בבלטות ישנות שאין להשיגם בשוק, ושאין היגיון לא לבצע שיפוץ כללי לאור חלוקת הבית המקורית. מר גולדשטיין עמד על כך בתוקף זמן רב עד שהתובעת הצליחה להשיג ריצוף תואם מדירה אחרת באותו בניין שעברה שיפוץ למרבה המזל.
64. דירת גולדשטיין הינה דירה ישנה בת למעלה מ- 40 שנה במצב תחזוקה ירוד ביותר אשר הושכרה במהלך השנים וכנראה לא תוחזקה בכלל. בדירה חיבורים פיראטיים של חשמל, מים, צנרת גז וכד' באופן רשלני ולא תיקני, חלוקה של הדירה בצורה לא מיטבית (קיר תקוע באמצע הסלון).
65. גולדשטיין סברו שהם יכולים לדרוש מהתובעת לבצע להם תיקונים ו/או שיפוצים ו/או הכשרה של חיבורים פיראטיים ללא הגבלה וללא תשלום, משל הייתה כיס עמוק ללא תחתית, וכך ניסו בכל דרך לקבל הטבות שלא כדין שמגיע להם בסכומים בלתי מתקבלים על הדעת ובניגוד להסכם.
66. גולדשטיין התלו פעם אחרי פעם בתובעת. תחילה ניסו בדרכי כחש לגרור את התובעת לביצוע שורה ארוכה של תיקונים בדירתם הישנה והמוזנחת תחת הנחה של מה שנוגעים בו מתפרק ובכך למעשה לגלגל שיפוץ כולל ככל הניתן על חשבון התובעת. כמו כן, הודיעו שאין בכוונתם לעשות שיפוץ כלשהו בדירה ובהתאם נקבעו לוחות הזמנים. לאחר זמן חזרו בהן ובצעו בעצמם שיפוץ מסיבי לאחר שהבינו שלא ניתן לסחוט יותר הטבות מהתובעת בטענות סרק ותוך ניצול הנסיבות ורצונה של התובעת לרצות אותם כדי לקדם את הפרוייקט.
67. תחילה נענתה התובעת לדרישת גולדשטיין לצבוע את דירתו והוא עמד על קוצו של יוד כדי לסיים את העבודות בדירתו ולאחר מכן גולדשטיין גילה את דעתו והחליט לבצע שיפוץ מסיבי לדירה הכולל שבירת מרבית הקירות בדירה, כך שכל העבודה שבוצעה על ידי התובעת ירדה לטמיון. הכל בידעה שכל טענותיו היו טענות סרק על הדחיפות בסיום העבודות בעוד הוא שוקד על תכנון השיפוץ העצמי.
68. מעיון בתמונות עולה כי השיפוץ היה מחויב המציאות.

- תמונות מדירת גולדשטיין כמו גם תכתובת וואצאפ בין מנהל התובעת לבין אחד האחים, מצורפות

מסמכים 13

69. לוחות הזמנים על פיהם פעל גולדשטיין חיבלו בפרוייקט באופן משמעותי. כך למשל, כתוצאה מהעבודות נחבלה דלת הממד ואף קרעו בזדון את גומיות האטימות של הדלת פעמיים, דבר שגרר אי יכולת להביא לביקורת ממ"ד מעבר לכך שכל הדירה כולל הממד הייתה עמוסה בפסולת בניין כתוצאה מהשיפוצים המאוחרים.

70. בחודש 11/18 החל השיפוף הכולל. לית מאן דפליג שאי אפשר להעביר ביקורת חשמל לדירה או ביקורת ממ"ד שזה הרגע רוסקה מהיסוד, מוסיפים נקודות חשמל, אין מטבח שירותים או מקלחת בדירה והרסו קירות ללא היכר.
71. בנוסף, פסולת הבניין נזרקה ברכוש הציבורי בשטח הציבורי של הבניין או במכולות אשר הובאו על ידי התובעת ופנו על חשבונה, תוך פגיעה במדרגות החדשות ובחיפויים בחדר המדרגות.
72. במהלך התקופה, בהעדר שוכרים שמוכנים לשכור דירה אשר נמצאת בתהליך ביצוע תמ"א, בחר גולדשטיין לשמר תקופה ארוכה את הטענה שהדירה אינה ראויה למגורים על מנת לסחוט מהנתבעת דמי שכירות בעתיד ולגרום לה כמה שיותר נזק. עקב העבודות שביצע גולדשטיין באיחור ניכר נמנע מהנתבעת מלסיים עבודות בשטח הציבורי על מנת שלא ייפגעו רכיבים כמו אלומיניום וריצוף בעוד הם מפנים פסולת בבניין.
73. מדובר בעיכובים שנמשכו על פני חודשים רבים באופן בלתי אחראי ובלתי סביר בכל קנה מידה. רק בחודש נובמבר 2018 החל גולדשטיין בשיפוף דירתו מחדש, חרף התרעות וסירוב החברה, באופן שחיבל בעבודת החברה באופן משמעותי ועיכב את המשך ביצוע הפרוייקט.
74. גולדשטיין עשו מאמצים רבים לחבל בקבלת טופס 4 לבניין, בין היתר, פנו הוא או מי מטעמו באופן קבוע לעיריית הרצליה ולמחלקת הנדסה והעלו טענות סרק רבות על מנת לגרום לעיכובים מיותרים בקבלת טופס 4 תוך ניצול הבירוקרטיה העירונית בבדיקת כל תלונה. בנוסף, התובעים פנו ישירות למכבי אש בטענה שהם מתנגדים להצבת מתקן גלגלון בחנייה שלהם שנועד לצורך כיבוי אש וזאת על מנת לעכב את הפרוייקט ובניגוד מוחלט להתחייבויותם בהסכם התמ"א.
75. אלי גולדשטיין, שהינו עובד בנק, הודיע אישית לשרבט כי התנהלות הינה חלק ממסע הנקמה "על שהוא לטענתו הושפל ובזוה" ודאג להבהיר למר שרבט שהוא "בנקאי ואני יודע איך לתקוע אותך". במסגרת מאמצים אלו גם טרח להגיע ואף לשלוח שליחים לועדה המקומית, למהנדסת העיר על מנת למנוע בכול דרך הוצאת טופס 4. הדברים הגיעו לכך שמהנדסת העיר הרצליה ובעלה (שרכשו דירה בפרוייקט) חשו מאוימים וחוסר נוחות להגיע לבניין.
76. גולדשטיין דאג להתסיס את בר אוריין כל העת כנגד מנהל התובעת, ואת שאר הדיירים, העלים מהם מידע או החלטות ונקט בגישה לעומתית לאורך כל הדרך, בעוד בנו של משה נוקט בקו של בניית הבנות והסכמות, טרח גולדשטיין להרוס הבנות אלו.
77. ככלל, גם רוכשים פוטנציאליים ספגו "אווירה קשה" בבואם לרכוש את דירות היזם עקב רכילות מרושעת כי הקבלן הינו פושט רגל, אין ספק או בעל מקצוע שלא "הורעל", מה שהביא לכך שרוכשים פוטנציאליים ברחו או ספקים שהקשיחו תנאי תשלום וזאת עד להגעת רוכשת שלא נבהלה מלשון הרע ו/או לא התרשמה מהרכילות המרושעות.
78. במעשם אלה, נגרם נזק ממוני לתובעת שכן במקום למכור דירה בשווי של 4 מיליון ₪ נאלצה למכור ב-3.775 מיליון.

- תכתובות דוא"ל הממחישות את התנהלות גולדשטיין וההתראות שנשלחו מצורפות ומסומנות **כנספח 14**

משפחת חורב

79. משפחת חורב הגישה כנגד התובעת 2 תביעות נפרדות. האחת הוגשה ע"י הגב' אורנית חורב (תיק 36750-11-20) והשנייה הוגשה ע"י מר משה חורב (תיק 77027-12-20).
80. מדובר בשני אחים, משה ואריה, אשר משיקולי מס רשמו את הדירה על שם התובעת, אשתו של האח אריה, אולם, בפועל לדירה 2 אדונים. לחילופין, על פי מידע עדכני שנמסר ע"י מר משה חורב, האחים ביצעו הפרדה רכושית בדירת ירושה אחרת באמצעות דירה זו, וכל עוד שהתקוטטו ביניהם לא איפשרו כניסה לדירה לביצוע העבודות. על פי העובדות שהונחו על ידי התובעים, הנתבעים דנו, הסדירו ענייניהם רק באוגוסט 2018. אין ספק שארבעה חודשים להשלמת העבודות על למועד דצמבר

2018 אינם זמן סביר להשלמת העבודות הנדרשות על פי הסכם התמ"א שנכרת בין הצדדים. זאת מעבר לעובדה, שאף באוגוסט 2018 לא הועמדה הדירה לרשות היזם על מנת שיוכל לבצע את חיוביו.

81. האחים רבו ביניהם, עסקו בחלוקת הרכוש, וגרמו בהתנהלותם להפרת ההסכם עם התובעת, שכן בשל המריבות בין האחים, נמנעה הכניסה לדירה. כל פניות היזם להיכנס לדירה ולבצע את חיוביו נתקלו בסירוב, הואיל ולא ידעו מי הבעלים, והאם בכוונת הרוכש לבצע שיפוץ יסודי או לא.

82. בתקופת המריבה התגוררו בדירה שוכרים שלא שיתפו פעולה עם היזם.

83. רק בחודש אוגוסט 2018 נחתם הסכם בין האחים והם הואילו בטובם לאפשר ליזם לבצע את העבודה בדירה רק בחודש מרץ 2019, בעוד הפרוייקט היה אמור להסתיים בדצמבר 2018.

84. האחים סיכלו את לוח הזמנים של הפרוייקט באופן בוטה אשר גרם לעיכוב הפרוייקט ולתביעות שהוגשו כנגד היזם על ידי רוכשי הדירות החדשות.

85. בחודש מרץ 2019 החליטו האחים לשפץ את הדירה שיפוץ יסודי ומסיבי, כולל החלפת מטבחים ואינסטלציה, החלפת ריצוף, החלפת צנרת חשמל, החלפת דלתות, מיזוג וכיוצ"ב הכל בניגוד להסכם התמ"א.

86. בנוסף, האחים שפכו פסולת בניין באופן רשלני וגרמו נזק למעקות החדשות שהותקנו בשלוש דירות באופן שגרם גם לעלויות כספיות וגם לעיכובים נוספים משמעותיים בביצוע הפרוייקט. חורב תלה שרוול לפינוי פסולת על המעקה החדש, גרם לשבירת המעקה עקב העומס, דבר שעכב את קבלת האישורים הנדרשים. שבר זה בוצע ונגרם בדירות 6, 9 ו-3.

87. התנהלות האחים חיבלה בעבודת החברה באופן משמעותי ועיכב את המשך ביצוע הפרוייקט. כאמור, פרוייקט בניה מורכב מהרבה פעולות הקשורות ושלובות האחת ברעותה. לא ניתן להרכיב חלון ממ"ד או מסגרת בדירה אחת מבלי להרכיב בכל הדירות באותו מעמד, לא ניתן להרכיב מערכות גז, תקשורת, פתיחת קירות וכיוצ"ב מבלי שכל הדיירים ישתפו פעולה כפי שהתחייבו בהסכם התמ"א.

88. יודגש כי השבר במעקה גרם לכישלון בקבלת אישור מכון התקנים. מר חורב אשר הינו פנסיונר שהה באתר כל יום (קל לשער מה מעשיו באתר), המעקה תוקן אך זה דאג עוד בטרם יבש הבטון, לנדנד את המעקה ושוב לשברו. בכך נולדה תופעה של בדיקה יומיומית של ניעור המעקות.

89. בנוסף, מר חורב החליט על דעת עצמו להזיז את מיקום המטבח בדירתו האישית. בכך למעשה התקין צינור דלוחין חדש לכל הקומות התחתונות, דבר שהצריך שוב תכנון מחדש ועיכוב נוסף לפרוייקט כמו גם שורה ארוכה של אישורים ותיאומים.

• תמונות הממחישות את טענות התובעת מצורפות ומסומנות **כנספח 15**

כבאות והצלה לישראל – נתבע 11

90. התובעת קיבלה היתר בנייה ובמסגרת ההיתר, אושר נספח בטיחות הכוללת דרישות מכבי האש.

91. התובעת הגישה אמנם תכנית שינויים אך מכבי האש, לאחר סיום הבנייה, דרשו תוספות שונות ומשונות בניגוד להיתר המקורי, בשלב מאוחר מאד של הבנייה ולאחר סיומו. כך למשל, ניתנו הוראות טיפין טיפין ולא בצורה עקבית ואחידה.

92. התובעת נאלצה פעם אחר פעם לשנות דברים מוסכמים ומוגמרים לאחר ביצוע. לדוגמא, מכבי האש אישרו שיהיה פתח איורורר למעלית בתוך חדר המדרגות. לאחר שהתובעת ביצעה את העבודה, השלימה את חיוביה, הגיע פקח של מכבי האש והחליט שלמרות האישור הקיים הוא דורש שפתח האיורורר לא יוציא את האויר לחלל חדר המדרגות ומשם לפתחי איורורר מחדר המדרגות החוצה, אלא לחבר את פתח האיורורר ישירות החוצה, דבר שהצריך הזמנת פחי איורורר ושבירת קיר בקומה העליונה ועיכב את עבודות הבנייה. דוגמא נוספת הינה קשורה לחדר המשאבות, גם שם, בניגוד

לתכנית המקורית, התבקשה התובעת לייצר פתח אוורור יש מאין. לא יעלה על הדעת, כי טעויות של בודק התכניות מטעם מכבי האש, אשר נעשו ברשלנות, יתוקנו בשטח על חשבון היזם, למרות שהפיתרון שהוכתב ליזם מראש סביר ואף אושר.

93. בבניין הותקן מתקן חניה, אשר קיבל תכנית לביצוע ספרינקלרים וגם כאן התברר שמכבי אש באו עם דרישות חדשות מרחיקות לכת ולא הגיוניות אשר גם אינן ניתנות לביצוע, מה שהצריך שיחות עם גורמים רבים על מנת למצוא פתרונות יצירתיים מכל מין וסוג. התובעת אף הרחיקה לכת עד לשווייץ כדי לברר על חומר מסוים שיהווה חלופה לדרישות מכבי האש. בנוסף לאמור, במכבי האש שררה מבוכה וחוסר החלטיות שנבע מהעדר תקן לייחוס, בשילוב עם חוסר ניסיון של מכבי האש בנושא, דבר שהוביל להתנהלות רשלנית, אטומה תוך "הנחתת" הוראות סותרות, נטולות הגיון ובלתי ניתנות לביצוע, פעם אחר פעם, עד שלבסוף נדרש גורם בכיר במכבי האש לאשר פטור מאותן דרישות חריגות ולא הגיוניות אשר לא היו ניתנות ליישום בשטח.

94. יובהר, כי עקב חוסר הבהירות לגבי התקן, נאלצה התובעת לשלוח את יועץ האינסטלציה לשיחה עם גורם בכיר במכון התקנים אשר בסיועו ניתן היה לבצע את הבירור שהיה על הרשויות להביא כמצב מוגמר לידי התובעת.

רצ"ב מכתבו של יועץ האינסטלציה, מר ולאד אשר במכתבו מתאר את חוסר הודאות לעניין התקן המחייב, לאור דרישות מכבי האש, מסומן נספח 16

כללי

95. כבר לאחר סיום השיפוצים אשר עיכבו את התובעת, הודיעה התובעת לדיירים, שהיא מוכנה למסור כבר בחודש 07.19 לדיירים את המחסנים, הלובי, המעלית, החניה, חדר האשפה, חדר העגלות וחדר המשאבות. הדיירים אשר נהנו מאי תשלום ועד בית, מים, חשמל, ביטוח, החליטו להימנע מקבלת הרכוש המשותף על מנת להמשיך ולהנות ולחסוך על חשבון היזם כספים, בכלל זה אחת מהדרישות להוצאת טופס 4, דרשה העירייה חתימתם של הדיירים על הסכם שירות שייחתם בין הדיירים לבין החברה שהתקינה את מתקן החנייה. הדיירים סירבו לבצע ולסייע ליזם בהשלמת דרישה זו שהיוותה תנאי להוצאת טופס 4.

96. אי יישום החוזה בחוסר תום לב, הדיירים או מי מהם ניסו להכשיל את היזם בכל דרך ובכלל זה להביאו לחדלות פירעון בכך שמנעו מהתובעת למכור את דירת הפנטאוז עקב סעיף בחוזה המורה כי התובעת תהא מנועה ממכירת הדירה האחרונה עד לקבלת טופס 4. ההיגיון מחייב שנוצרה קונסטלציה מיוחדת כי הדירה האחרונה שנמכרה בבניין היא פנטאוז בשווי של 4 מיליון ₪ לעומת דירת 3 חדרים ששווה 1.8 מיליון ₪. התובעת פנתה לב"כ הדיירים וזה הסכים כי מדובר בחוסר היגיון "לתקוע" את התובעת באי מכירת נכס יקר שמהווה כ-35% מהכנסותיה והסכים שדירת הפנטאוז תימכר תמורת 2 מיליון ₪ שיופקדו בנאמנות. הדיירים הנתבעים העלימו מידע זה מיתר הדיירים והחליטו על דעת עצמם מתוך נקמה, בנסיון להביא לקריסתה הכלכלית של התובעת בכל דרך כמו גם מנעו את יישומו של ההסכם בתום לב. ישנו קו ישיר בין אי החתימה על הסכם התמ"א עליו לא חתמו מר בר אוריין ומר גולדשטיין לבין הסירוב לאפשר ליזם לממש את דירת הפנטאוז כדי לקדם את הבנייה והכל בחזקת "תוציא לי עין" ולתובעת "שתי עיניים". זוהי דוגמא, אחת מני רבות, הממחישה את מסכת הייסורים שעברה התובעת.

97. התנהלות הנתבעים גרמו לקריסה נפשית ופיזית של מר מאיר שרבת עד כדי גרימת נכות זמנית בשיעור של 100% חוסר תפקוד במשך כשלוש שנים האחרונות וזאת כתוצאה מחבלה בפרוייקט, איומים על רצח והפסדים כספיים ניכרים.

פירוט הנזקים הנתבעים:

98. להלן פירוט הנזקים:

- א. עלויות תקורה חודשי גין כל חודש עיכוב בהשלמת הפוייקט מוערכות בכ- 150,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
- ב. מנהל עבודה של האתר- 17,000 ₪
- ג. מפקח מטעם הדיירים (אייל חכים)- 5,000 ₪
- ד. פרויקטור חיצוני (חיים ציוני) – 15,000 ₪
- ה. עלויות מימון (קאסרלוק) 79,000 ₪
- ו. דמי שכירות סטוטוריים לרוכשים- על בסיס הנתבע כיום מדובר בסך כולל של 434,300 ₪
- ז. 2 דירות 3 חדרים – 4,000 ₪ לכל דירה
- ח. דירת 4 חדרים- כ- 5,000 ₪
- ט. דירת 4 חדרים- 5,500 ₪
- י. חשמל, מים, ביטוח- 3,000 ₪
- יא. מכירה בחסר של הפנטאוז – הפנטאוז הוערך על ידי השמאי בשווי של 3,990,000 ₪ (מצ"ב)
- השמאות והעמודים הרלוונטיים מהסכם המכר מסומנים בספח 17) ונמכר ב- 3,775,000 ₪.
- ההפרש הינו הנזק.
- יב. הסכמי פשרה עם דיירים- 150,000 ₪
- יג. פינוי פסולת – 20,000 ₪
- יד. עלויות משפטיות- 100,000 ₪
- טו. פגיעה במוניטין, הפסד השתכרות וכד' המוערכים לצורך תביעה זו בכ- 500,000 ₪
- סך כל הנזקים המוערכים בגין התנהלות הנתבעים, יחד ולחוד לתקופה של כשנתיים מוערכים בסכום של כ- 4,500,000 ש"ח.

לצורכי אגרה, התובעת מעמידה את התביעה על סכום של 1,000,000 ₪.

99. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם, יחד ולחוד, לשלם לתובע את סכום התביעה בצירוף הוצאות משפט, לרבות שכר טרחת עורכי דין.



נאור יאיר ממן, עו"ד
ב"כ התובעת

טבלת נספחים

נספח מספר	תוכן הנספח	עמוד מספר
1	העתק מהסכם התמ"א	16
2	העתק מהיתר הבניה	63
3	העתק מאישור איכלוס מיום 3.12.20	67
4	מסמכים הרלבנטיים לטענות כנגד הנתבעים 1 ו-2, חברת נישה ומי הרצליה	69
5	העתק מהמכתב מיום 26.12.18	123
6	העתק מתכתובות דוא"ל בעניין הנתבעת 3	126
7	תמונות הממחישות את כמות הפסולת ואופיה שנוזקה לאתר במהלך שנת 2019 ע"י הנתבעת 3 ו/או מי מטעמה	137
8	חשבונית ע"ס 20,800 ₪ בתוספת מע"מ עבור פינוי הפסולת	144
9	אסמכתא בדבר החיוב בסך 1200 ₪	146
10	עותק מהתביעה שהוגשה למפקחת (ללא נספחיה)	148
11	העתק מתכתובות דוא"ל בעניין הנתבע 4	154
12	תמונות הממחישות את טענות התובעת לגבי הנתבע 4	166
13	תמונות מדירת הנתבעים 7-8 כמו גם תכתובת וואצאפ בין מנהל התובעת לבין אחד האחים	174
14	תכתובות דוא"ל הממחישות את התנהלות הנתבעים 7-8 וההתראות שנשלחו	203
15	תמונות הממחישות את טענות התובעת לגבי הנתבעים 9-10	236
16	מכתבו של יועץ האינסטלציה המתאר את חוסר הודאות לעניין התקן המחייב, לאור דרישות מכבי האש	256
17	עותק מהשמאות והעמודים הרלוונטיים מהסכם המכר	259